

I reati informatici

Corso "Diritto dell'informatica T"

a.a. 2025/2026

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Elementi generali

Reato = illecito penale

Può essere sanzionato con pene pecuniarie (es. multa) e/o detentive (es. reclusione).

Reati informatici possono essere commessi:

- **mediante tecnologie informatiche**, o
- **a danno di tecnologie informatiche**.

Alcuni reati sono 'eventualmente' informatici, altri sono 'necessariamente' informatici (=la presenza dell'elemento informatico è necessaria perché sussista il reato).

Normativa di riferimento

Legge 23 dicembre 1993, n. 547. Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

Convenzione di Budapest del 23/11/2001 sulla criminalità informatica.

Legge 18 marzo 2008 n. 48. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (modifica alcuni articoli del codice penale).

Violenza sulle cose

Art. 392 c.p. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Si ha, altresì, violenza sulle cose allorché un **programma informatico** viene **alterato, modificato o cancellato** in tutto o in parte ovvero viene **impedito o turbato il funzionamento** di un sistema informatico o telematico.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico 1/3

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque **abusivamente** si **introduce** in un **sistema** informatico o telematico **protetto** da **misure** di **sicurezza** ovvero **vi si mantiene** **contro** la **volontà espressa o tacita** di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico 2/3

Aggravanti:

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con **abuso dei poteri** o con **violazione dei doveri** inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato**, o con abuso della qualità di **operatore del sistema**;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa **violenza sulle cose** o alle **persone**, ovvero se è palesamente **armato**;
- 3) se dal fatto deriva la **distruzione** o il **danneggiamento** del sistema o l'**interruzione** totale o parziale del suo **funzionamento**, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico 3/3

Ulteriori aggravanti:

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di **interesse militare** o relativi **all'ordine pubblico** o alla **sicurezza pubblica** o alla **sanità** o alla **protezione civile** o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Sentenza

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella l. 23 dicembre 1993 n. 547, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati".

*Tribunale La Spezia, 23 settembre 2004
Redazione Giuffrè 2004, (s.m.)*

Cassazione penale 21/2/2008

Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico l'accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cosiddetta "password"). (Rigetta, App. L'Aquila, 29 maggio 2007)

Sez. II, Sent. n. 36721 del 21-02-2008 (ud. del 21-02-2008), B.M.I. (rv. 242084)

Cassazione penale 8/7/2008

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo, che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo. (Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

Sez. V, Sent. n. 37322 del 08-07-2008 (ud. del 08-07-2008), S.R. c. B.P. (rv. 241201)

Cassazione penale 25/06/2009

Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico, la qualificazione di abusività va intesa in senso oggettivo, con riferimento al momento dell'accesso e alle modalità utilizzate dall'autore per neutralizzare e superare le misure di sicurezza apprestate dal titolare dello "ius excludendi", al fine di impedire accessi indiscriminati, a nulla rilevando le finalità che si propone l'autore e l'uso successivo dei dati, che, se illeciti, possono integrare un diverso titolo di reato. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Roma, 08 aprile 2009)

Sez. VI, sent. n. 40078 del 25-06-2009 (ud. del 25-06-2009), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Roma c. G.G.

Cassazione penale 6/2/2006

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione alla stessa. (Fattispecie in cui il reato è stato ravvisato nella condotta degli imputati, che si erano introdotti in una centrale Telecom ed avevano utilizzato apparecchi telefonici, opportunamente modificati, per allacciarsi a numerose linee di utenti, stabilendo, all'insaputa di costoro, contatti con utenze caratterizzate dal codice 899). (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 26 Luglio 2006)
Sez. V, sent. n. 11689 del 06-02-2006 (ud. del 06-02-2006), C.V. (rv. 236221)

Cassazione penale 8/7/2008

La duplicazione dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico costituisce condotta tipica del reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen., restando in esso assorbito il reato di appropriazione indebita. (Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

Sez. V, Sent. n. 37322 del 08-07-2008 (ud. del 08-07-2008), S.R. c. B.P. (rv. 241203)

Cassazione penale 8/7/2008

Commette il reato previsto dall'art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite. (Annulla ai soli effetti civili, App. Brescia, 27 Febbraio 2007)

Sez. V, Sent. n. 37322 del 08-07-2008 (ud. del 08-07-2008), S.R. c. B.P. (rv. 241202)

Cassazione penale 8/10/2008

Non commette il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico il soggetto il quale, avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalga per acquisire informazioni per finalità estranee a quelle di ufficio, ferma restando la sua responsabilità per i diversi reati eventualmente configurabili, ove le suddette finalità vengano poi effettivamente realizzate. (Fattispecie in cui è stato contestato il concorso nel delitto di abusiva introduzione nel sistema informatico del C.E.D. della Corte di Cassazione da parte di ignoti pubblici ufficiali, i quali avrebbero fornito all'indagato, addetto alla cancelleria della Corte, informazioni riservate sullo stato di alcuni procedimenti pendenti, al fine di avvantaggiare la posizione processuale o detentiva di taluni imputati). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Palermo, 11 luglio 2008)

Sez. VI, Sent. n. 39290 del 08-10-2008 (ud. del 08-10-2008), P.G. (rv. 242684)

Cassazione penale 13/2/2009

Integra il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) la condotta del soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico.
(Fattispecie relativa all'indebita acquisizione, con la complicità di appartenenti alla polizia di Stato, di notizie riservate tratte dalla banca dati del sistema telematico di informazione interforze del Ministero dell'Interno, per l'utilizzo in attività di investigazione privata, in agenzie facenti capo agli stessi indagati o nelle quali essi prestavano la loro attività).
(Rigetta, Trib. lib. Firenze, 31 ottobre 2008)
Sez. V, sent. n. 18006 del 13-02-2009 (ud. del 13-02-2009),
R.S. (rv. 243602)

Detenzione, diffusione e installazione abusiva 1/2

Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva 2/2

Aggravanti

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un **sistema informatico o telematico** utilizzato dallo **Stato** o da altro **ente pubblico** o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un **pubblico ufficiale** o da un incaricato di un pubblico servizio, con **abuso dei poteri** o con **violazione dei doveri** inerenti alla funzione o al servizio, **ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;**
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato.**

Cassazione penale 17/12/2004

Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615 quater c.p., la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("clonato") configura il delitto di ricettazione, di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater c.p.

Cassazione penale, sez. II, 17 dicembre 2004, n. 5688

M. e altro

Giur. it. 2006, 3, 591 nota (MANTOVANI)

Apparecchiature, dispositivi o programmi 1/2

Art. 615-quinquies. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di

- **danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di**
- **favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,**

Apparecchiature, dispositivi o programmi 2/2

abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparecchiature, dispositivi o programmi informatici**, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Corrispondenza informatica 1/2

Art. 616 c.p. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

Chiunque **prende cognizione** del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero **sottrae** o **distrae**, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 50(*) a euro 516.

(*) *modificato da L 94/2009, art. 3.*

Corrispondenza informatica 2/2

Se il colpevole, senza giusta causa, **rivela**, in tutto o in parte, il **contenuto** della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "**corrispondenza**" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, **informatica** o **telematica**, ovvero effettuata con **ogni altra forma di comunicazione a distanza**.

Cassazione penale 11/12/2007

Non integra il reato di cui all'art. 616 cod. pen. la condotta del superiore gerarchico che prenda cognizione della posta elettronica contenuta nel computer del dipendente, assente dal lavoro, dopo avere a tal fine utilizzato la password in precedenza comunicatagli in conformità al protocollo aziendale. (Rigetta, Trib. Torino sez. dist. Chivasso, 20 Giugno 2006)

Sez. V, Sent. n. 47096 del 11-12-2007 (ud. del 11-12-2007), P.M. c. T.G. (rv. 238284)

Intercettazione di comunicazioni 1/2

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque **fraudolentemente intercetta** comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le **impedisce** o le **interrompe**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque **rivela**, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il **contenuto** delle comunicazioni di cui al primo comma.

Intercettazione di comunicazioni 2/2

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo **Stato** o da altro **ente pubblico** o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un **pubblico ufficiale** o da un **incaricato di un pubblico servizio**, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con **abuso della qualità di operatore del sistema;**

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di **investigatore privato**.

Apparecchiature per intercettare 1/2

Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine

- **di intercettare** comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, **ovvero**
- **di impedirle o interromperle,**

Apparecchiature per intercettare 2/2

si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa **apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Cassazione penale 9/11/2007

L'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice. (Rigetta, App. Torino, 28 Marzo 2007)

Sez. II, Sent. n. 45207 del 09-11-2007 (ud. del 09-11-2007), M.G. (rv. 238512)

Falsificazione di comunicazioni informatiche

Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un **vantaggio** o di arrecare ad altri un **danno**, **forma falsamente** ovvero **altera** o **sopprime**, in tutto o in parte, il **contenuto**, **anche occasionalmente intercettato**, di taluna delle **comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. Punibile a querela della persona offesa.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni nei casi previsti dall'art. 617-quater, c. 4 (sistema informatico pubblico, reato commesso da pubblico ufficiale o investigatore privato).

Documenti segreti

Art. 621 c.p. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.

Chiunque, essendo venuto **abusivamente a cognizione** del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo **rivela**, senza giusta causa, o **lo impiega a proprio o altrui profitto**, è **punito, se dal fatto deriva nocumento**, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato **documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi**.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Cassazione penale 16/01/2009

Il nocumento [= danno] costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 cod. pen.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato. (Annulla senza rinvio, App. Firenze, 26 maggio 2008)

Sez. V, sent. n. 17744 del 16-01-2009 (ud. del 16-01-2009), P.M. (rv. 243601)

Danneggiamento

Art. 635 c.p. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'art. 331 [= *Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[...]

Se il reato è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-bis c.p. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui** è **punito**, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con **violenza** alla persona o con **minaccia** ovvero con **abuso della qualità di operatore del sistema**, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità

Art- 635-ter - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un **fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici** utilizzati dallo **Stato** o da altro **ente pubblico** o ad essi pertinenti, o comunque di **pubblica utilità**, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con **violenza** alla persona o con **minaccia** ovvero con abuso della qualità di **operatore del sistema**, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, **distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento** è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con **violenza** alla persona o con **minaccia** ovvero con **abuso della qualità di operatore del sistema**, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 635-quinquies. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è **diretto a** distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili **sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** o ad **ostacolarne gravemente il funzionamento**, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la **distruzione** o il **danneggiamento** del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, **in tutto o in parte, inservibile**, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con **violenza** alla persona o con **minaccia** ovvero con **abuso della qualità di operatore del sistema**, la pena è aumentata.

Truffa [LETTURA]

Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico [...];

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61 c.p., n. 5) [= l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa].

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che in caso di circostanze aggravanti.

Frode informatica

Art. 640-ter c.p.

Chiunque,

- **alterando** in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
- **intervenendo** senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti,

procura a sé o ad altri un **ingiusto profitto** con **altrui danno**, è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni **e** con la **multa** da euro 51 a euro 1.032.

Frode informatica - aggravanti

Aggravante 1: la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 € **se il fatto**

- **è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, o se
- produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o
- con **abuso della qualità di operatore del sistema.**

Aggravante 2: la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con **furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.**

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti (1,2) o un'altra circostanza aggravante.

Sentenza

Il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Tribunale La Spezia, 23 settembre 2004

Redazione Giuffrè 2004, (s.m.)

Cassazione penale 30/09/2008

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 26 maggio 2008)

Sez. V, Sent. n. 1727 del 30-09-2008 (ud. del 30-09-2008), R.U. (rv. 242938)

Attenzione ripasso!!!

Cose da sapere di questa lezione:

- **Accesso abusivo a un sistema informatico (!)**
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva
- Apparecchiature, dispositivi e programmi
- Corrispondenza informatica
- Intercettazione di comunicazioni
- Apparecchiature per intercettare
- Falsificazione di comunicazioni informatiche
- Rivelazione del contenuto di documenti segreti
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- **Frode informatica**